



PUTUSAN

NOMOR 104-K/PM.III-19/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARNOLD JARE**
Pangkat, NRP : Prada, 31200585931197
Jabatan : Tabak SLT Pok Koton Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Benewa, 10 November 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-64/A-51.In/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/75/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/104-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 08 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/104-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 16 Februari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/104-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 08 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan;

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/11/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah dalam BAP.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

3. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar daftar Absensi Peleton I Kipan B Yonif RK 762/VYS bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : LP-30/A-21/X/2022/Idik tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVIII / 1 Sorong Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/82/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/149/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/189/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Brigif 26/GP telah memberikan jawaban yaitu surat Danbrigif 26/GP Nomor : B/132/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa Arnold Jare, Prada NRP 3120058531197 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Mayonif RK 762/VYS, KM.10 Kota Sorong. Prov. Papua Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja**

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Yonif RK 762/VYS dengan pangkat Prada NRP 3120058531197 Jabatan Tabak SLT Pok Koton Ton I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer aktif;
- b. Bahwa sesuai keterangan Sertu Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Budi Kurniawan (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- c. Bahwa para Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.20 WIT Saksi-1 selesai mengambil apel malam anggota Kipan B, selanjutnya seluruh anggota Kipan B berkumpul di kantor Kompi dikarenakan hujan deras sehingga seluruh anggota Kipan B menunggu sampai hujan reda untuk kembali, dan pada pukul 21.25 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Provost Kompi untuk makan malam ke dapur bujangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap anggota bujangan di barak Kompi B dan Terdakwa tidak berada ditempat tidurnya, Pada pukul 00.35 Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 membangunkan anggota bujangan Kipan B untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Mayonif RK 762/VYS akan tetapi tidak diketemukan, dan selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02.00 WIT Saksi-1 melaporkan Kejadian tersebut kepada Dankipan B dan selanjutnya Dankipan B memerintahkan 6 (enam) orang anggota Kipan B untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Kota dan Kabupaten Sorong termasuk mendatangi rumah sanak saudara dan keluarganya namun tidak ditemukan, selanjutnya satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya;
- e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-30/A-21/X/2022/Idik tanggal 6 Oktober 2022 atau selama 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara beturut turut;

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: WAHYU TIRTASOMA
Pangkat/NRP	: Sertu/21160202111293
Jabatan	: Bamin Juyar Kipan B
Kesatuan	: Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir	: Sorong, 16 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk di satuan Yonif RK 762/VYS kemudian ditugaskan di Kompi B, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif RK 762/VYS;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa jin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.20 WIT selesai mengambil apel malam anggota Kipan B, selanjutnya seluruh anggota Kipan B berkumpul di kantor Kompi dikarenakan hujan deras sehingga seluruh anggota Kipan B menunggu sampai hujan reda untuk kembali, dan pada pukul 21.25 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Provost Kompi untuk makan malam ke dapur bujangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIT Saksi melakukan pengecekan terhadap anggota bujangan di barak Kompi B dan Terdakwa tidak berada ditempat tidurnya, Pada pukul 00.35 WIT Saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi merbangunkan anggota bujangan Kipan B untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Mayonif RK 762/VYS akan tetapi tidak diketemukan;
4. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02.00 WIT melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B dan selanjutnya Dankipan B memerintahkan 6 (enam) orang anggota Kipan B untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Kota dan Kabupaten Sorong termasuk mendatangi rumah sanak saudara dan keluarganya namun tidak ditemukan. Selanjutnya Satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan pihak Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BUDI KURNIAWAN**
Pangkat/NRP : Praka/31140149580894
Jabatan : Tabak Mori Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 7 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk di satuan Yonif RK 762/VYS, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif RK 762/VYS;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21.20 WIT pada saat selesai pelaksanaan apel malam anggota Kipan B berkumpul di kantor Kompi dikarenakan hujan deras sehingga seluruh anggota Kipan B menunggu sampai hujan reda untuk kembali, dan pada pukul 21.25 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Provost Kompi untuk makan malam ke dapur bujangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap anggota bujangan di barak Kompi B dan Terdakwa tidak berada ditempat tidurnya, Pada pukul 00 35 Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 membangunkan anggota bujangan Kipan B untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Mayon RK 762/VYS akan tetapi tidak diketemukan;
4. Bahwa Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02 00 WIT melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B dan selanjutnya Dankipan B memerintahkan 6 (enam) orang anggota Kipan B untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Kota dan Kabupaten Sorong termasuk mendatangi

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sanak saudara dan keluarganya namun tidak diketemukan, selanjutnya Satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan Perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS dan pihak Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak penyidikan maka keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) lembar daftar Absensi Peleton I Kipan B Yonif RK 762/VYS bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Yang telah diperlihatkan dan diperiksa dipersidangan yang terbuka untuk umum dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini menunjukan waktu-waktu ketidakhadiran Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi dan Barang Bukti didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Yonif RK 762/VYS dengan pangkat Prada NRP 3120058531197 Jabatan Tabak SLT Pok Koton Ton I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/75/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022;
3. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Budi Kurniawan (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21 20 WIT Saksi-1 selesai mengambil apel malam anggota Kipan B, selanjutnya seluruh anggota Kipan B berkumpul di kantor Kompi dikarenakan hujan deras sehingga seluruh anggota Kipan B menunggu sampai hujan reda untuk kembali, dan pada pukul 21.25 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Provost Kompi untuk makan malam ke dapur bujangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap anggota bujangan di barak Kompi B dan Terdakwa tidak berada ditempat tidurnya, Pada pukul 00.35 WIT Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 membangunkan anggota bujangan Kipan B untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Mayonif RK 762/VYS akan tetapi tidak diketemukan;
5. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02.00 WIT melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B dan selanjutnya Dankipan B memerintahkan 6 (enam) orang anggota Kipan B untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Kota dan Kabupaten Sorong termasuk mendatangi rumah sanak saudara dan keluarganya namun tidak ditemukan., selanjutnya Satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya;

7. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-30/A-21/X/2022/Idik tanggal 6 Oktober 2022 atau selama 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini;

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif RK 762/VYS dengan pangkat Prada NRP 3120058531197 Jabatan Tabak SLT Pok Koton Ton I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/75/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Budi Kurniawan (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 21 20 WIT Saksi-1 selesai mengambil apel malam anggota Kipan B, selanjutnya seluruh anggota Kipan B berkumpul di kantor Kompi dikarenakan hujan deras sehingga seluruh anggota Kipan B menunggu sampai hujan reda untuk kembali, dan pada pukul 21.25 WIT Terdakwa meminta ijin kepada piket Provost Kompi untuk makan malam ke dapur bujangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap anggota bujangan di barak Kompi B dan Terdakwa tidak berada ditempat tidurnya, Pada pukul 00.35 WIT Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 membangunkan anggota bujangan Kipan B untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Mayonif RK 762/VYS akan tetapi tidak diketemukan;
3. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02.00 WIT melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B dan selanjutnya Dankipan B memerintahkan 6 (enam) orang anggota Kipan B untuk melakukan pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Kota dan Kabupaten Sorong termasuk mendatangi rumah sanak saudara dan keluarganya namun tidak ditemukan., selanjutnya Satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya;
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah lawan kata dari dalam waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Budi Kurniawan (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-30/A-21/X/2022/Idik tanggal 6 Oktober 2022 atau selama 491 (empat ratus sembilan puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari secara berturut turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga saat perkaranya disidangkan adalah menunjukkan jika Terdakwa menghindari tugas dan tanggung jawab kedinasan dan sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin kePrajuritannya yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mendasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera (*Detterent effect*) supaya tidak diikuti oleh Prajurit yang lainnya dan demi penegakan hukum dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan Pimpinan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 17 (tujuh belas) lembar daftar Absensi Peleton I Kipan B Yonif RK 762/VYS bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARNOLD JARE**, Prada NRP 31200585931197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 17 (tujuh belas) lembar daftar Absensi Peleton I Kipan B Yonif RK 762/VYS bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 oleh Dandi A. Sitompul, S.H., Letkol Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Ali Yusuf, S.H. Lettu Chk NRP 21980253770977, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

Dandi A. Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Ali Yusuf, S.H.

Lettu Chk NRP 21980253770977

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 104-K/PM.III-19/AD/III/2023